

## PARTE III

### PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PARTE III

#### ARTIGO 6 - Proibição da Escravidão e da Servidão

**Obs.:** O Pacto veda, absolutamente, qualquer tipo de trabalho escravo, tráfico de escravos. O artigo não se limita ao tema da escravidão e servidão, abordando também o tráfico de mulheres, no mesmo artigo, ficando até um pouco deslocado do tema. É importante saber os temas que são tratados expressamente pelo Pacto, ou pela norma que está sendo estudada, porque é isso que é cobrado nas provas. Responder as questões pela lógica de que o tema é relacionado aos Direitos Humanos, pode induzir ao erro.

1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou a servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, importa por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.

**Obs.:** Em alguns países a pena aplicada para crimes combina a privação de liberdade com a execução de trabalhos. Sendo uma prática legalmente prevista, ordenada por tribunal competente, o Pacto de São José não a proíbe, mas dispõe que esse trabalho não seja degradante, no sentido de ferir a dignidade do ser humano. Entretanto, a regra é que ninguém seja constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório, a exceção ocorre nos lugares que adotam esse tipo de penalidade.

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo:



5m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoal reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado:

**Obs.:** Nesse caso, não estamos falando do trabalho forçado como pena, e sim do cumprimento de sentença como prestação de serviços à comunidade, que não configuram trabalho forçado. Outra disposição importante do item é a responsabilidade pela aplicação e acompanhamento do cumprimento das penalidades, que deve ser realizado sempre pelo poder público, não sendo permitida a transferência desta atribuição para entidade privada.

b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciências, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele;

**Obs.:** Alguns países, como o Brasil, admitem a isenção do serviço militar por motivos de consciência, entretanto substituem a prestação do serviço militar por outra atividade, e no item b fica claro, que esta atividade não é configurada como trabalho forçado pelo Pacto.

c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

### **ARTIGO 7 - Direito à liberdade pessoal**

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.

**Obs.:** Trata da segurança individual, direito de primeira geração.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



10m

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

**Obs.:** Outro item que traz a regra e sua exceção. Em resumo, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua liberdade física, com exceção dos casos previstos nas normas.

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela.

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis preveem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.

**Obs.:** O item 6 trata da audiência de custódia, que tem a finalidade de averiguar a legalidade da prisão, e, sendo uma prisão ilegal, deve ser ordenada, imediatamente a soltura.

7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente, expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

**Obs.:** De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, a única possibilidade de prisão civil por dívida é aquela que advém de inadimplemento de pensão alimentar. Em

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

momento nenhum o Pacto trata da prisão civil do depositário infiel, algo que está previsto formalmente na Constituição do Brasil, mas que se torna sem aplicabilidade, após 1992, quando o país se tornou signatário do Pacto.



## ARTIGO 8 - Garantias Judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

**Obs.:** Princípio da Presunção e inocência está expreso no Pacto.

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;

**Obs.:** Essa garantia é a mais importante para fins de prova, pois, no Brasil existe o direito da auto defesa, que é discricionária, e a defesa técnica, que é indisponível. Obrigatoriamente, no Brasil, o sujeito deve estar assistido por alguém competente na área jurídica (advogado, defensor público).

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

O item d, do Pacto de São José vai além da auto defesa que está prevista no Direito brasileiro, se inspira no ordenamento jurídico americano, em que o sujeito pode tomar para si o seu processo, e organizar toda a defesa.

Como no Brasil, existe a assistência gratuita, o Estado entrega um direito maior, não sendo possível aceitar a situação em que o sujeito realiza sua defesa sem nenhuma assistência técnica. Dessa forma, o item não tem aplicação prática no Direito brasileiro.

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

**Obs.:** O Pacto prevê o fornecimento de assistência técnica apenas se o acusado não se defender ele próprio. No Brasil não há essa condição, a assistência é um direito garantido, independente da vontade do acusado realizar sua auto defesa.



f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presente no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e

**Obs.:** Direito de não produção de prova contra si mesmo.

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

**Obs.:** Duplo grau de jurisdição.

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.

4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos.

**Obs.:** Vedação da revisão criminal por sentença absolviória. Após a sentença transitada em julgado, não poderá haver outro processo pelos mesmos fatos, pois fere a segu-

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

rança jurídica. A revisão criminal só é válida quando o sujeito é considerado culpado, por sentença condenatória.

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.

**Obs.:** Está em consonância com o Direito brasileiro, onde a regra é a publicidade, mas pode haver restrições quanto houver interesse social, preservação da intimidade das partes, etc.

### ARTIGO 9 - Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado.

**Obs.:** Artigo bem alinhado com o Direito Penal, em seu princípio da legalidade, em que uma pessoa só pode ser condenada por uma ação ou omissão que constitua crime, pois, se não for previsto não poderá nem ser processado. O artigo trata também da retroatividade mais benéfica de Lei, que ocorre quando uma lei que modifica a pena para um crime é mais benéfica para o réu, aí deverá ser aplicada, e, no caso de ser mais grave, não será aplicada retroativamente.

### ARTIGO 10 - Direito à indenização

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário.

**Obs.:** Trata de indenização por erro judiciário.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## ARTIGO 11 - Proteção da Honra e da Dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.



**Obs.:** É importante fazer um estudo comparativo do Pacto com a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), que também trata sobre a proteção da honra, o fato de que ninguém pode sofrer interferências na privada, na família, no domicílio e na correspondência. Fique atento que as questões costumam acrescentar outras proteções que não estão previstas, como comunicação telefônica, por exemplo, que não é objeto desse rol.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.

## ARTIGO 12 - Liberdade de Consciência e de Religião

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado.

**Obs.:** Corresponde ao Art. 18 da DUDH. Ambas tratam da possibilidade de professar e divulgar a religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado (IC PP).

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pelas leis e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou moral pública ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)



30m

**Obs.:** Estamos tratando de liberdade religiosa, direito de manifestar, conservar sua religião, e em regra não pode sofrer restrições. Trazendo essa regra para uma situação que ocorreu no Brasil durante a pandemia, sobre a proibição, ou não, da realização de cultos religiosos em períodos de altas taxas de contaminação. Considerando o Pacto, uma das possibilidades de restringir a realização dos cultos seria a proteção à saúde pública, encontrando assim, base jurídica para a proibição.

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.

**Obs.:** O tema das liberdades deverá ser abordado sob a ótica da pandemia, pois foi uma situação recente que exigiu diversas restrições de liberdade e provavelmente será um tema muito explorado nas próximas provas.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |